

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5406/2537

นาย เมิน ทรง ศรี ๗
นาย สกนั ทรวงศรี

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 84, มาตรา 86, มาตรา 138, มาตรา ตาราง 2

โจทก์อ้างสัญญาซื้อขายเปลือกเป็นพยาน ต่อมาคู่ความทำกันให้ผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจพิสูจน์ลายมือชื่อจำเลยในเอกสารดังกล่าวโดยให้ถือความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
เป็นข้อเท็จจริงศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยแพ้คดีโดยอาศัยผลจากความเห็นของผู้
เชี่ยวชาญดังกล่าว ดังนี้ การที่ไม่ได้เสียค่าอ้างเอกสารจึงเป็นเรื่องนอกเหนือคำทำ
ไม่มีผลทำให้คำพิพากษาของศาลชั้นต้นเสียไป เมื่อได้ความว่าโจทก์เสียค่าอ้าง
เอกสารดังกล่าวแล้ว แม้จะเสียภายหลังที่ศาลชั้นต้นพิพากษาก็รับฟังเป็นพยานหลัก
ฐานได้

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยชำระหนี้ข้าวเปลือก 24 เกวียนพื้นเมือง ตาม
สัญญาซื้อขายเปลือกแก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ยข้าวเปลือกอัตรา 2 เกวียนพื้นเมือง ต่อ
1 เกวียนพื้นเมืองจากต้นข้าวเปลือก 24 เกวียนพื้นเมืองนับจากวันฟ้องจนกว่าชำระ
เสร็จ หากจำเลยไม่สามารถชำระหนี้ข้าวเปลือกได้ให้ชำระเงิน 60,480 บาท พร้อม
ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี

จำเลยให้การว่า จำเลยไม่เคยยืมหรือทำสัญญายืมข้าวเปลือกจากโจทก์ สัญญา ยืมข้าวเปลือกตามฟ้องเป็นสัญญาปลอม จำเลยไม่มีนิติสัมพันธ์กับโจทก์ ขอให้ ยกฟ้อง

ระหว่างพิจารณาของศาลชั้นต้น โจทก์และจำเลยตกลงให้ส่งสัญญายืมข้าว เปลือกตามเอกสารหมายเลข จ.1 ไปให้ผู้เชี่ยวชาญกองพิสูจน์หลักฐาน กรมตำรวจ ตรวจสอบ พิสูจน์ลายมือชื่อของจำเลยโดยทำกันว่า ถ้าผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่าลายมือชื่อใน เอกสารหมายเลข จ.1 ใช้ลายมือชื่อหรือน่าเชื่อว่าใช้ลายมือชื่อของจำเลยจำเลยเป็นฝ่าย แพ้คดี ถ้าไม่ใช่ลายมือชื่อหรือน่าเชื่อว่าไม่ใช่ลายมือชื่อของจำเลย โจทก์เป็นฝ่ายแพ้ คดี ต่อมาผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบพิสูจน์แล้วลงความเห็นว่าลายมือชื่อจำเลยในเอกสาร หมายเลข จ.1 กับตัวอย่างลายมือชื่อของจำเลยที่ส่งไปตรวจพิสูจน์น่าจะเป็นลายมือชื่อ ของบุคคลคนเดียวกัน

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระหนี้ข้าวเปลือก 24 เกวียนพื้นเมือง ให้แก่ โจทก์ หากไม่สามารถชำระหนี้ข้าวเปลือกได้ให้ชำระเป็นเงินจำนวน 60,480 บาท แทน กับให้จำเลยชดใช้ดอกเบี้ยข้าวเปลือก 2 เกวียนพื้นเมือง ต่อ 1 เกวียนพื้นเมือง หากชำระดอกเบี้ยเป็นข้าวไม่ได้ ให้ชำระดอกเบี้ยเป็นเงินจากเงินต้น 60,480 บาท ในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า การพิพากษาคดีของศาลชั้นต้นได้วินิจฉัยตามคำทำของ โจทก์จำเลยเป็นข้อแพ้นะโดยไม่ได้วินิจฉัยในเนื้อหาของสัญญายืมข้าวเปลือก

เอกสารหมาย จ.1 แต่ประการใดการที่โจทก์ไม่ได้เสียค่าอ้างเอกสารดังกล่าว จึงเป็นเรื่องนอกเหนือคำทำซึ่งไม่มีผลทำให้คำพิพากษาของศาลชั้นต้นเสียไป นอกจากนี้ยังได้ความว่าโจทก์ได้เสียค่าอ้างเอกสารมาแล้ว แม้จะเสียภายหลังที่ศาลชั้นต้นพิพากษารับฟังเป็นพยานหลักฐานได้

พิพากษายืน

(นิวัฒน์ แก้วเกิดเคน-เสมอ อินทรศักดิ์-ดุสิต เพชรปลูก)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ